R.G.V.G. 51435/2023

Corte D'Appello di Roma

SEZIONE FAMIGLIA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Sofia Rotunno	Presidente
Francesca Romana Salvadori	Consigliere
Carlotta Calvosa	Consigliere rel.

All'esito della camera di consiglio del 20.11.2024, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g.v.g. 51435/2023, promossa da:

Parte_1 ,

con il patrocinio degli avv. Sergio Spatola e Giorgia Ippoliti, per procura in atti;

contro

Controparte_1

con il patrocinio degli avv. Stefano Pantalani e Daphne Letizia, per procura in atti;

Controparte_2 **e** *Controparte_3*

con il patrocinio degli avv. Luigi Mancini, Giulio Mancini e Maria Berti, per procura allegata alla comparsa di costituzione;

Parte_2

avv. Giovanni Barbara, quale esecutore testamentario dell'eredità di *[...]* *Persona_1*

OGGETTO: reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Roma n. 76/23, depositato il 18.7.2023.

Premesso che:

con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da *Parte_1* volto ad ottenere il riconoscimento di un assegno periodico dell'importo mensile di € 6.663,03 ex art. 9 bis L. 898/70, a carico dell'eredità e degli eredi del suo ex coniuge *Persona_1*

con ricorso depositato il 31.7.2023, *Parte_1* ha chiesto la revoca del provvedimento ed ha insistito per il riconoscimento della prestazione già richiesta;

in data 19.9.2024, si sono costituiti *CP_2* e *Controparte_3* *[...]* ed hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità del reclamo proposto da *Parte_1* ; in via subordinata, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con condanna della reclamante ex art. 96 c.p.c.;

in data 25.10.2024, si è costituito *Controparte_1* che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione proposta da *Parte_1*;

in data 29.10.2024, i procuratori della reclamante hanno depositato la rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., debitamente sottoscritta dall'avv. Sergio Spatola, munito di apposita procura;

in data 11.11.2024, *Controparte_3* e *[...]* *Controparte_2* hanno depositato l'accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio, con vittoria delle spese di lite;

in data 13.11.2024, il difensore di *Controparte_1* ha depositato la rituale accettazione della rinuncia ed ha chiesto la condanna di *Parte_1* al pagamento delle spese di lite, da distrarsi.

Rilevato che:

ai sensi dell'art. 306 c.p.c., "*Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. …*

Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile";

nel caso di specie, risultano depositati i documenti, regolarmente sottoscritti, di rinuncia agli atti del giudizio di *Parte_1*, nonché di accettazione di

CP_2 , *Controparte_3* e *Controparte_1* (uniche parti reclamate costituite);

dev'essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio;

tuttavia, poiché non risulta raggiunto tra le parti alcun accordo in ordine alla eventuale compensazione delle spese di lite, secondo la regola generale contenuta nella norma citata, le stesse devono porsi a carico della parte rinunciante.

P.Q.M.

la Corte

definitivamente pronunciando, visto l'art. 306 c.p.c.

dichiara estinto il giudizio;

condanna *Parte_1* al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge, per ciascuna delle due parti costituite (*CP_2* e *Controparte_3* che si sono costituiti con un unico atto e *Controparte_1* con distrazione in favore dei difensori di quest'ultimo).

Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.11.2024

Il Consigliere estensore La Presidente

Carlotta Calvosa Sofia Rotunno